

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Permohonan No.: 2212-A10010-003-0013

Antara

Hanisza binti Mohamad Thani

...Pemohon

Lwn

Shahrums bin Hj Kazindin

...Responden

**DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR
DI SHAH ALAM**

Permohonan No.: 10400-034-0230-2021

Antara

Shahrums bin Hj Kazindin

...Pemohon

Lwn

Hanisza binti Mohamad Thani

...Responden

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) Pada 22 Mac 2023/29 Syaaban 1444H]

Permohonan Semakan No. 2211-A0010-003-0005

Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon : Tiada

Peguam Syarie Responden : Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini ialah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon (Responden) pada 6/1/2023 bagi menyemak keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan Perintah Kebenaran Mengeluarkan Perintah Perlaksanaan yang telah diberikan pada 9/5/2022 melalui Permohonan No. 10400-034-0230-2021.

[2] Dalam permohonan tersebut, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan sebagaimana berikut:

- 2.1 Mahkamah memberikan kebenaran kepada Pemohon memulakan Pelaksanaan Perintah berdasarkan peruntukan Seksyen 154 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- 2.2 Mahkamah membenarkan Pemohon memulakan pelaksanaan tanah di Sungai Buloh dengan cara surat kuasa/pemilikan.
- 2.3 Mahkamah membenarkan Pemohon memulakan pelaksanaan tanah di Batang Kali dengan cara mendapat duit daripada hasil jualan tanah.
- 2.4 Pelaksanaan boleh dimulakan di bawah Seksyen 155 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[3] Pemohon yang tidak berpuashati dengan perintah di para [2] di atas, telah bertindak memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah agar Mahkamah menyemak dan meminda/membatal/mengenepikan/mengubah keputusan YA Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam bertarikh 9/5/2022 berdasarkan peruntukan Seksyen 68 (1) (2) Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[4] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 14/12/2022. Pemohon memfailkan permohonan ini berdasarkan alasan sebagaimana dinyatakan dalam Afidavit Permohonan bahawa:

- a. Pembahagian tanah seluas 27000 kaki persegi melalui PA ke atas tanah di Sg. Buloh (selepas ini disebut sebagai “Tanah Pertama”) adalah tidak wajar.
- b. Permintaan Responden untuk menuntut pembahagian tanah di bahagian hadapan juga tidak wajar diterima.
- c. Tuntutan Responden ke atas penyerahan Tanah Pertama tersebut melalui PA adalah tidak selari dengan tujuan asal pembelian tanah tersebut.
- d. Pelaksanaan Perintah bagi tanah di Batang Kali (Selepas ini disebut sebagai Tanah Kedua).
- e. Pemohon merayu agar Mahkamah tidak membenarkan Responden untuk campur tangan semula dengan menerima penyerahan melalui PA tersebut kerana ia akan menyumbang kepada masalah yang tidak pernah akan berakhir kerana sikap Responden yang sangat susah untuk berunding dan menerima pendapat.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang jelas menyatakan-

Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah.

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[6] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[7] Dengan hormatnya, kami juga merujuk kepada prinsip semakan kehakiman yang menjadi pegangan di Mahkamah Sivil, ia merupakan satu proses yang bertujuan bagi membetulkan atau menghalang kesilapan. Hakim Hashim Yeop Sani dalam kes *PP lwn Kulasingam [1974] 1 MLRH 112* menjelaskan seperti berikut:

“In a revision the main question to be considered is whether substantial justice has been or will be done and whether any order made by the lower court should be interfered with in the interests of justice.”

[8] Dalam kes tersebut, Hakim telah menerangkan bahawa dalam proses semakan persoalan utama yang harus dipertimbangkan adalah apakah keadilan telah atau akan dilakukan dan adakah perintah yang dibuat oleh mahkamah lebih rendah harus dicampuri demi kepentingan keadilan.

[9] Sebelum kami mengulas lanjut berkaitan merit dalam permohonan ini, terlebih dahulu kami perlu memastikan sama ada proses semakan yang dipilih oleh Pemohon dalam kes sebegini adalah tepat atau sebaliknya. Hal ini memandangkan permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[10] Hal ini kerana, prosiding semakan adalah suatu proses menyemak rekod kes tanpa melibatkan pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Oleh itu pihak-pihak yang terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa

remedi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu tanpa wujudnya justifikasi yang dibenarkan oleh undang-undang.

[11] Dalam hal ini kami turut dipandu oleh Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak Untuk kesekian kalinya kami perturunkan arahan amalan yang dimaksudkan disini untuk dijadikan panduan.

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- (1) Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- (2) Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*

- (3) *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah;*
- a. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - b. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - c. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Responden.*
 - d. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - e. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- (4) *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*

- (5) *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
- (6) *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
- (7) *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
- (8) *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
- (9) *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
- (10) *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*

(11) *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

[12] Disamping itu Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[13] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka apa yang dapat kami simpulkan adalah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[14] Bagi maksud semakan ini, kami telah memanggil dan membuat penelitian kepada rekod kes Permohonan No. 10400-034-0230-2021 untuk menentukan sama ada ia menepati kriteria dan kehendak sesuatu kes yang wajar disemak atau sebaliknya sebagaimana ulasan dan huraian kami di atas. Hasil pengamatan kami

kepada rekod tersebut menunjukkan bahawa perintah yang dikeluarkan oleh Yang Arif Hakim Bicara pada 9/5/2022 adalah bersifat keputusan akhir atau telah muktamad.

18. Berdasarkan panduan yang diberikan melalui para 5 Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 yang kami nyatakan pada perenggan [11] di atas adalah jelas menunjukkan bahawa kes-kes yang telah diputuskan secara muktamad hanya boleh disemak sekiranya berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Justeru, persoalan awal dalam permohonan ini adalah samada kecacatan yang dimaksudkan berlaku atau tidak.

19. Merujuk kepada alasan-alasan semakan yang dikemukakan dalam permohonan ini, kami mendapati ianya adalah berkaitan persoalan merit semata-mata. Kami juga tidak ditunjukkan di manakah berlakunya kecacatan dari sudut tatacara dan hukum Syarak yang terdapat pada perintah yang dikeluarkan. Berdasarkan dapatan-dapatan ini, kami menegaskan penggunaan proses semakan bagi mencabar keputusan kes 10400-034-0230-2021 adalah tidak tepat.

20. Selain itu, kami berpandangan bahawa permohonan Pemohon supaya kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Bicara adalah bertentangan dengan prinsip utama semakan iaitu jika Pemohon mempunyai hak untuk merayu terhadap keputusan tersebut, maka keputusan tersebut tidak sepatutnya disemak.

21. Kami dengan hormatnya bersetuju dengan prinsip yang dinyatakan oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam Kes Semakan *Dato' Sri*

Mahmud Abu Bekir bin Tun Pehin Sri (Dr) Abdul Taib lwn Shahnaz binti A. Majid, Permohonan No.: 14000-003-0040-2020 yang telah menggariskan beberapa prinsip mengenai semakan iaitu -

“ Bagi mengelakkan berlakunya ‘ abuse of court process ’, Mahkamah akan membuat beberapa exercise terhadap sesuatu permohonan semakan yang dibuat oleh pihak-pihak.exercise kedua yang Mahkamah lakukan adalah bagi menentukan sama ada kes itu boleh dirayu atau pun tidak. Jika keputusan tersebut pada prinsipnya boleh dirayu oleh pihak-pihak, maka kes tersebut tidak wajar dibuat semakan.. ”

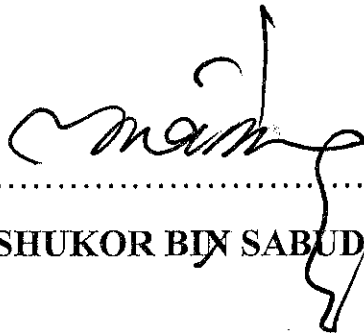
22. Sebagai kesimpulannya pada hemat kami, untuk membuat penilaian semula kepada suatu keputusan muktamad adalah tidak sewajarnya menggunakan saluran semakan. Oleh yang demikian pada peringkat ini kami tidak berhasrat untuk mengganggu keputusan Yang Arif Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

1. Bahawa permohonan semakan ini adalah **DITOLAK**.

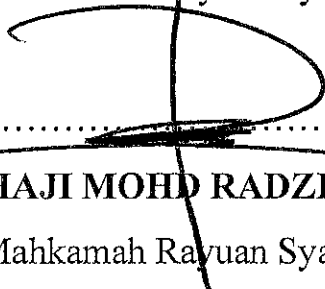
Penghakiman ini diberikan oleh;



-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

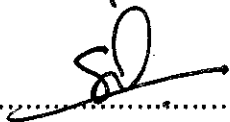
Pengerusi,

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



-
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor